

1501252-47.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... trajando roupa escura estava a promover o tráfico. Ali aportando, flagraram o réu que, percebendo sua presença, tentou empreender fuga à pé, sendo abordado e em seu poder apreendida a droga e dinheiro ventilados. Ele afirmou que o entorpecente era para uso próprio. Não sabem se o local é conhecido ponto de tráfico (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 19/20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501252-47.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501252-47.2021.8.26.0577 2021/000270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

LUCAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 05.03.2021, por volta das 16h25min, na Rua Salim Simão, Bosque dos Eucaliptos, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para fins de tráfico, 53,69g de "maconha" em 03 porções, substância capaz de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos à fl. 62.

Recebida a denúncia em 12.11.2021 (fls. 63/64), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 86). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, apontando ser a reincidência resquício do direito penal do autor, não se operando dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, disse que foi ao bairro Campo dos Alemães cortar o cabelo, adquirindo em uma "biqueira" próxima, as 03 porções de drogas, por R\$ 20,00 cada, para seu consumo próprio. Quando avistou a polícia, saiu correndo, pois estava carregando o entorpecente (fl. 06).

Em juízo, reafirmou que a droga fora adquirida para uso próprio, e que fora abordado pela polícia quando retornava para casa. Tentou fugir porque portava a droga e havia acabado de sair da cadeia (arquivo digital).

Os policiais militares JOSE APARECIDO MACHADO e RENAN DE OLIVEIRA FERRAZ PELEGRINI, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que foram comunicados por popular que no local pessoa trajando roupa escura estava a promover o tráfico. Ali aportando, flagraram o réu que, percebendo sua presença, tentou empreender fuga à pé, sendo abordado e em seu poder apreendida a droga e dinheiro ventilados. Ele afirmou que o entorpecente era para uso próprio. Não sabem se o local é conhecido ponto de tráfico (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 19/20 confirma que a substância apreendida cuida-se de tetrahydrocannabinol, que, como se sabe, é droga.

Ora, há prova robusta de que o réu é titular da droga, como revelam sua confissão, a palavra dos policiais, a apreensão do tóxico em seu poder e o laudo de exame químico-toxicológico.

Inexiste, porém, provas suficientes a demonstrar, suficientemente, que o destino da droga era o tráfico.

De fato, ele não foi flagrado praticando nenhum ato de mercancia; a quantidade de entorpecente (três porções de 'maconha') e de dinheiro (R\$ 50,00) não são significativas, sendo compatíveis com o alegado consumo próprio.

Nada altera este frágil conjunto probatório a notícia anônima recebida pelos policiais, de parco valor probante, lembrando-se que eles próprios disseram desconhecer se o local é conhecido ponto de tráfico.

O intento de fuga fora justificado pelo réu, pois ele portava droga e era recém egresso do sistema penitenciário.

Não é demais anotar nem mesmo a autoridade policial, que primeiramente teve contato com a ocorrência, convenceu-se do estado de flagrância por crime de tráfico,

lavrando termo circunstanciado de ocorrência pela prática do delito do art. 28 da Lei de Drogas (fls. 05/06).

Sabe-se que a condenação criminal exige prova da existência e autoria delitivas acima de qualquer dúvida razoável. As provas coligidas aos autos não descartam, de forma incontestada, a versão do réu, devendo a dúvida beneficiá-lo.

Imperiosa, portanto, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, não fazendo jus o acusado, reincidente e portador de maus antecedentes, a qualquer instituto de justiça penal consensual.

Resta fixar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0003150-77.2018, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para as partes em 15.10.2019 (fls. 25/26), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 1500239-92.2018, deste juízo, com trânsito em julgado para as partes em 19.02.2020 (fls. 26/27) posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”.

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (53,69g de “maconha” em 03 porções).

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade (art. 28, inciso II, e seus parágrafos 3º e 4º, da Lei n. 11.343/06), reprimenda esta mais adequada à hipótese.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Inexistem circunstâncias alteradoras na terceira etapa, ficando as reprimendas

definitivamente fixadas.

O local de cumprimento da pena será designado pelo juízo da execução, nos termos do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar LUCAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 28, da Lei de Tóxicos, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, em local a ser designado pelo juízo da execução, nos termos do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei, bem como a liberação do dinheiro em favor do réu.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 23 de março de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA